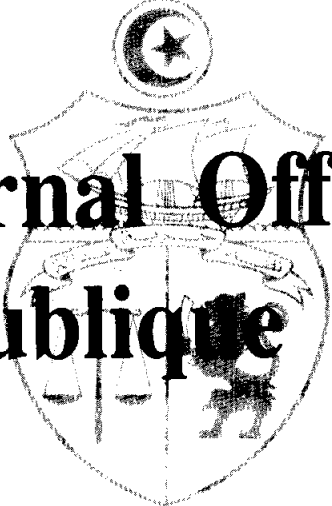




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 15 mars 1988
(26 rejeb 1408)

131^e année

N° 18

Sommaire

lois

Loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au conseil économique et social	379
Loi n° 88-13 du 7 mars 1988 relative à la représentation de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l'Etat devant les tribunaux	380

décrets, arrêtés

Premier ministre

Arrêté du Premier ministre du 8 mars 1988 autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes	381
Arrêté du Premier ministre du 8 mars 1988 portant délégation de signature	381

Ministère de la défense nationale

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale du 4 mars 1988 portant ouverture d'un concours sur titre pour le recrutement de deux licenciés en langues vivantes (espagnol et italien) pour exercer dans l'armée avec le grade de lieutenant d'active et en vue de leur incorporation dans le corps des officiers de la sécurité militaire	382
Arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale du 4 mars 1988 portant délégation de signature	382

Ministère des affaires étrangères

Nomination d'un ministre plénipotentiaire hors classe	382
---	-----

Ministère de l'intérieur

Nomination d'un gouverneur	383
Cessation de fonctions d'un gouverneur	383
Cessation de fonctions d'un chef de service	383

Ministère de l'économie nationale

Décret n° 88-283 du 13 février 1988 portant création d'une commission d'achat auprès de la société nationale de cellulose et de papier alfa	383
---	-----

Ministère des finances

Décret n° 88-284 du 23 février 1988 modifiant le décret n° 83-1034 du 4 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'aide du fonds de la coopération et de la mutualité	384
Décret n° 88-285 du 23 février 1988 portant modification des taux d'intérêts applicables aux prêts accordés dans le cadre de l'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture	384
Nomination d'un sous-directeur	385

Ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique

Nomination du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunisie	385
Nomination de directeurs de l'enseignement supérieur	385
Nomination de maîtres de conférences agrégés	386
Nomination de maîtres de conférences	386
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur	388

Ministère des affaires sociales

Décret n° 88-306 du 25 février 1988 portant organisation du ministère des affaires sociales	388
---	-----

Ministère des affaires culturelles

Nomination d'un directeur général	394
---	-----

Ministère de l'agriculture

Décrets n° 88-308 à 325 du 26 février 1988 portant attribution de terres collectives	394
Nomination d'inspecteurs généraux	399

Ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire

Nomination d'un chef de laboratoire en chef	399
Arrêtés du ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire du 4 mars 1988 portant ouverture d'exams professionnels pour la titularisation des agents temporaires dans le grade de secrétaire d'administration, de dactylographe et de commis d'administration	400

Ministère des communications

Décret n° 88-328 du 22 février 1988 modifiant et complétant le décret n° 82-876 du 3 juin 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement de certains cycles de formation de l'école des postes et des télécommunications de Tunis	400
--	-----

avis et communications

Premier ministère

Communiqué relatif aux simplifications de procédures et formalités administratives	404
--	-----

Ministère des finances

Avis de change n° 12	405
Avis relatif à l'émission de bons d'équipement	405

Banque centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la banque centrale de Tunisie	406
---	-----

Loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au conseil économique et social (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

Art. 1^{er}. — Le conseil économique et social est une assemblée constitutionnelle consultative auprès des pouvoirs législatifs et exécutif.

Il contribue à la continuité et à la consolidation du dialogue et de la concertation entre les différentes catégories socio-professionnelles sur la politique économique et sociale du gouvernement.

Art. 2. — Le conseil économique et social est consulté obligatoirement sur les projets de loi et les projets de codes législatifs à caractère économique et social ainsi que sur les textes les modifiant, le plan général de développement économique et social, les rapports d'exécution du plan, l'évolution de la conjoncture économique, et le budget économique.

Le gouvernement ainsi que la chambre des députés peuvent consulter le conseil économique et social sur tout autre projet de loi.

Art. 3. — Le Président de la chambre des députés peut demander au conseil économique et social la désignation de l'un de ses membres pour exposer devant les commissions parlementaires compétentes, l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui sont soumis.

Art. 4. — Le conseil peut être saisi de tout acte ou document, n'ayant pas le caractère législatif mais présentant une importance sur le plan économique, social ou culturel.

Le conseil économique et social peut être consulté sur les questions faisant l'objet de la concertation permanente entre le gouvernement et les partenaires sociaux.

Art. 5. — Le conseil économique et social est saisi au nom du gouvernement par le Premier ministre et au nom de la chambre des députés par le Président de la chambre des députés.

Le conseil économique et social peut se saisir de l'examen de questions économiques ou sociales et émettre à leur sujet des avis et suggestions.

Il peut en outre, pour toutes les questions relevant de sa compétence, appeler l'attention du gouvernement sur les réformes et les adaptations qui lui paraissent opportunes.

CHAPITRE 2 COMPOSITION DU CONSEIL

Art. 6. — Le conseil économique et social comprend, outre le Président désigné conformément à l'article 9 ci-après, les membres désignés et répartis comme suit :

1) 26 membres sont désignés par les organisations professionnelles répartis comme suit :

— 10 représentants les organisations syndicales de travailleurs salariés les plus représentatives;

— 8 représentants les organisations professionnelles du secteur privé dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des services des banques et des assurances les plus représentatives.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption pour la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} mars 1988.

— 8 représentants les organisations professionnelles de l'agriculture et de pêche les plus représentatives.

2) 20 représentants les organisations nationales, les associations et les professions libérales selon la répartition suivante :

— 6 représentants les organisations féminines les plus représentatives;

— 6 représentants les organisations de jeunesse les plus représentatives;

— 4 représentants les associations à caractère économique, social, technique, culturel et familial;

— 4 représentants les organisations des professions libérales.

Ces représentants seront désignés sur proposition des organisations et associations concernées.

3) un représentant par gouvernorat, élu par le conseil du gouvernorat parmi ses membres représentatifs des collectivités locales et des zones rurales.

4) 18 représentants l'administration et les entreprises publiques désignés sur proposition du Premier ministre.

5) 15 personnes qualifiées dans les domaines économique, social, technique, éducatif, culturel et juridique désignées par le Président de la République en fonction de leur expérience, de leur compétence et de manière à refléter la diversité des opinions dans la société.

Art. 7. — Les membres du conseil économique et social sont nommés par décret pour une durée de 6 ans renouvelable. Ils doivent jouir de leurs droits civiques et politiques.

Art. 8. — Les membres du conseil sont renouvelés par tiers tous les 2 ans. Toutefois, les membres du conseil désignés pour la première fois sont soumis au renouvellement par tirage au sort du tiers, après deux et quatre ans.

En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour tout autre cause, il est procédé à la désignation pour le reste du mandat à courir d'un nouveau titulaire dans les conditions où avait été désigné le membre à remplacer.

Art. 9. — Le Président du conseil économique et social est nommé par décret sur proposition du Premier ministre, en dehors des membres du conseil.

Le Président représente le conseil dans toutes les manifestations de la vie publique.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10. — Les avis et les rapports du conseil économique et social sont adoptés en assemblée par le conseil.

Ils sont transmis au gouvernement et à la chambre des députés et publiés au Journal Officiel de la République tunisienne.

Art. 11. — Un décret fixera les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil.

Le conseil économique et social arrête son règlement intérieur.

Art. 12. — Le conseil économique et social a accès aux informations, études et documents relatifs aux questions relevant de sa compétence et élaborés tant par les administrations compétentes que par les institutions et organismes spécialisés.

Art. 13. — Les membres du gouvernement et leurs représentants dûment désignés ont accès à l'assemblée du conseil et aux commissions et peuvent être entendus à leur demande.

En cas de présentation d'un projet de loi à caractère économique et social à l'initiative de la chambre des députés soumis à l'avis du conseil économique et social, un représentant de

la chambre des députés peut assister à l'assemblée et aux commissions du conseil et intervenir sur sa demande.

Art. 14. — Le conseil économique et social peut inviter à ses commissions toute personne qualifiée pour donner son avis sur une question inscrite à l'ordre du jour.

Art. 15. — Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment le décret n° 77-70 du 10 mars 1970 et la loi n° 83-50 du 10 juin 1983.

La présente loi organique sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 1^{er} mars 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-13 du 7 mars 1988 relative à la représentation de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l'Etat devant les tribunaux (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

**CHAPITRE PREMIER
ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES**

Section première

***Représentation de l'Etat et des établissements publics
administratifs devant toutes juridictions***

Art. 1^{er}. — Toute action portée devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif et dans laquelle est partie l'Etat ou tout établissement public à caractère administratif, en tant que demandeur ou défendeur, y compris les affaires d'immatriculation foncière, doit à peine de nullité être intentée par ou contre le chef du contentieux de l'Etat.

Toutefois, les administrations financières en tant qu'elles recouvrent le produit des monopoles, les revenus des domaines, les droits d'enregistrement, les droits de douane, les contributions directes ou indirectes et en général tous impôts ou taxes, ont qualité pour agir devant les tribunaux par l'organe des agents habilités à cet effet par les textes en vigueur.

Art. 2. — Le chef du contentieux de l'Etat se constitue partie civile devant les juridictions répressives pour demander réparation du préjudice subi par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif, suite à une infraction pénale.

Il assure également la défense de tous les agents de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de la législation en vigueur relative au statut des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 3. — Le chef du contentieux représente l'Etat et les établissements publics à caractère administratif devant les tribunaux étrangers et les instances internationales d'arbitrage en matière administrative, civile et commerciale.

Section 2

***Représentation des entreprises soumises
à la tutelle de l'Etat***

Art. 4. — Le chef du contentieux de l'Etat, peut représenter devant toutes juridictions dans les conditions définies à la présente loi, et à leur demande, les entreprises soumises à la tutelle directe de l'Etat en vertu de la législation en vigueur.

(1) Travaux préparatoires;
Discussion et adoption pour la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} mars 1988.

CHAPITRE 2

RECouvreMENT DES CREANCES

Section 1

De l'émission des Etats de liquidation

Art. 5. — Pour le recouvrement des créances de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif dont il est saisi, le chef du contentieux de l'Etat peut émettre et rendre exécutoires des états de liquidation. Ces états sont exécutoires par provision et nonobstant opposition.

L'opposition à l'état de liquidation doit s'effectuer dans les conditions prévues par l'article 27 du code de la comptabilité publique.

Art. 6. — Le chef du contentieux de l'Etat peut charger le receveur des finances de recouvrer les créances dont il est saisi qu'elle que soit leur quotité suivant les modes de poursuites prévus par le code de la comptabilité publique.

Section 2

Des transactions

Art. 7. — En matière civile et administrative, le chef du contentieux de l'Etat est habilité à conclure des transactions avec la partie adverse dans les conditions qui seront déterminées par décret.

Section 3

Procédures et exécution

Art. 8. — Les exploits d'assignation et les significations doivent être notifiés au chef du contentieux de l'Etat ou à son représentant conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Art. 9. — Le chef du contentieux de l'Etat est habilité à conclure et à plaider.

Il peut se faire représenter à l'audience par un avocat ou un fonctionnaire commis à cet effet. Il peut déléguer sa signature à l'un des agents relevant de ses services.

Art. 10. — La partie qui veut exécuter contre l'Etat ou tout établissement public à caractère administratif alors que l'un d'eux s'est pourvu en cassation, est tenue de fournir caution fixée par le Président de la cour de cassation.

Art. 11. — Les actes de procédure faits à la requête du chef du contentieux de l'Etat ainsi que toutes les décisions relatives aux actions prévues au présent texte, sont enregistrés en débet.

En cas de condamnation, l'Etat et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés du paiement des droits.

Les grosses des décisions judiciaires rendues en faveur de l'Etat et des organismes précités sont dispensées du timbre.

Art. 12. — Le chef du contentieux de l'Etat veille à l'exécution des décisions juridictionnelles rendues dans les affaires dans lesquelles l'Etat et les établissements publics à caractère administratif sont parties.

CHAPITRE 3

DU CORPS DES CONSEILLERS RAPORTEURS

Art. 13. — Il est créé un corps de conseillers rapporteurs dont le statut particulier sera fixé par décret dans les conditions prévues à l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif. Les conseillers rapporteurs doivent être titulaires d'une licence en droit.

Art. 14. — Le corps des conseillers rapporteurs est chargé d'étudier, de mettre en état et d'instruire les affaires et de représenter le chef du contentieux de l'Etat devant toutes juridictions.

Le chef du contentieux de l'Etat assiste le cas échéant, les différents départements et établissements publics dans les questions de procédure et notamment dans les phases pré-contentieuses.

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n° 62-21 du 24 mai 1962.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 mars 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

LEGALISATION DE SIGNATURES

Arrêté du Premier ministre du 8 mars 1988 autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes.

Le Premier ministre;

Vu le décret du 26 février 1956 relatif à la légalisation des signatures des autorités tunisiennes et notamment son article premier;

Vu le décret n° 85-1372 du 25 septembre 1985 portant nomination de Monsieur Mohamed Mouldi Marsit dans le grade d'administrateur général;

Vu le décret n° 86-158 du 23 janvier 1986 portant attribution à Monsieur Mohamed Mouldi Marsit les indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale;

Vu le décret n° 87-1282 du 7 novembre 1987 portant nomination du Premier ministre;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément aux dispositions de l'article premier du décret sus-visé du 26 février 1956, délégation est donnée à Monsieur Mohamed Mouldi Marsit, à l'effet de légaliser les signatures des ministres et secrétaires d'Etat et des hauts fonctionnaires apposées sur les actes administratifs.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} mars 1988 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 mars 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre du 8 mars 1988 portant délégation de signature;

Le Premier ministre;

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre;

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministre;

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 portant réorganisation des services du Premier ministre;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article premier;

Vu le décret n° 80-481 du 25 avril 1980 fixant le statut particulier du conseiller juridique et de législation du gouvernement;

Vu le décret n° 85-1372 du 25 septembre 1985 portant nomination de Monsieur Mohamed Mouldi Marsit dans le grade d'administrateur général;

Vu le décret n° 86-158 du 23 janvier 1986 portant attribution à Monsieur Mohamed Mouldi Marsit les indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale;

Vu le décret n° 87-1282 du 7 novembre 1987 portant nomination du Premier ministre;

Arrête :

Art. 1^{er}. — En application des dispositions de l'article 1^{er} du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Mouldi Marsit est autorisé à signer par délégation du Premier ministre tous les actes concernant les services du conseiller juridique et de législation à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} mars 1988, et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 mars 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

CONCOURS

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale du 4 mars 1988 portant ouverture d'un concours sur titre pour le recrutement de deux licenciés en langues vivantes (Espagnol et Italien) pour exercer dans l'armée avec le grade de lieutenant d'active et en vue de leur incorporation dans le corps des officiers de la sécurité militaire.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministre de la défense nationale;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la défense nationale;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un concours sur titre est ouvert le 5 mai 1988 au ministère de la défense nationale pour le recrutement d'un licencié en langue espagnole et d'un licencié en langue italienne pour exercer dans l'armée avec le grade de lieutenant d'active et en vue de leur intégration dans le corps des officiers de la sécurité militaire et ce conformément à l'article 4 du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 sus-visé.

Art. 2. — Les candidats à ce concours doivent envoyer une demande au nom du ministre d'Etat chargé de la défense nationale à la direction du personnel et de la formation appuyée par leurs diplômes universitaires.

Art. 3. — La clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 31 mars 1988.

Tunis, le 4 mars 1988.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale
SLAHEDDINE BALI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale président du conseil d'administration du projet de mise en valeur du Sahara du 4 mars 1988 portant délégation de signature.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale;

Vu le décret n° 74-754 du 27 juillet 1974 portant réglementation des marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété par les décrets

n° 81-1056 du 21 avril 1981, n° 84-1403 du 1^{er} décembre 1984 et n° 85-282 du 18 février 1985 et n° 86-612 du 6 juin 1986;

Vu l'arrêté du 18 février 1985 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration du projet de mise en valeur du Sahara modifié et complété par l'arrêté du 20 avril 1985 et notamment son article 7;

Vu l'arrêté du 18 février 1985 fixant la composition les attributions et les modalités de fonctionnement du comité technique du projet de mise en valeur du Sahara;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1984 portant création au sein du ministère de la défense nationale d'un fonds de concours pour financer le projet de mise en valeur du Sahara;

Vu le décret portant nomination de Monsieur Abdelwaheb Jemal commissaire général au développement régional et à l'aménagement du territoire;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Monsieur Abdelwaheb Jemal Président du comité technique du projet de mise en valeur du Sahara est habilité à signer par délégation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Président du conseil d'administration du projet de mise en valeur du Sahara, les marchés dont le montant est supérieur à 50.000 dinars et inférieur ou égal à 300.000 dinars, conclus dans le cadre de la réalisation du projet de mise en valeur du Sahara.

Art. 2. — Monsieur Abdelwaheb Jemal Président du comité technique du projet de mise en valeur du Sahara est habilité à signer par délégation spéciale du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Président du conseil d'administration du projet de mise en valeur du Sahara les marchés dont le montant est supérieur à trois cent mille (300.000) dinars et n'exédant pas un million (1.000.000) de dinars, conclus dans le cadre du projet de mise en valeur du Sahara et ce, après approbation du conseil d'administration dudit projet.

Art. 3. — Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale du 4 janvier 1988 publié au Journal Officiel de la République tunisienne n° 3 du 12 janvier 1988.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 mars 1988.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale
SLAHEDDINE BALI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 88-280 du 4 mars 1988 :

Monsieur Abdelaziz Gassab est nommé ministre plénipotentiaire hors classe au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 88-354 du 7 mars 1988 :

Monsieur Hédi Aych est nommé gouverneur de Kasserine à compter du 1er mars 1988.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 88-355 du 7 mars 1988 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Ben Saâd en qualité de gouverneur de Kasserine à compter du 1er mars 1988.

Par décret n° 88-281 du 4 mars 1988 :

Monsieur Mohamed Laâjimi El Ghribi, administrateur est déchargé des fonctions de chef de service des affaires politiques au gouvernorat de Ben Arous.

Par décret n° 88-282 du 4 mars 1988 :

Monsieur Mohamed Nagra administrateur est déchargé des fonctions de chef de service des collectivités publiques locales au gouvernorat de Kairouan à compter du 6 novembre 1987.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

CREATION DE COMMISSION D'ACHAT

Décret n° 88-283 du 13 février 1988 portant création de commission d'achat auprès de la société tunisienne de cellulose et de papier alfa.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 85-73 du 20 juillet 1985 relative aux marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques locales détiennent directement ou indirectement une participation au capital telle que modifiée par la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment ses articles 62 et 63;

Vu le décret n° 85-1036 du 1er septembre 1985 relatif aux modalités et procédures de passation et d'exécution des marchés et à l'examen des marchés passés par les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement une participation au capital;

Vu le décret n° 86-1348 du 31 décembre 1986 portant fixation du montant minimum à partir duquel les commandes de travaux de fournitures de services et études faites par les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques locales détiennent directement ou indirectement une participation au capital, font obligatoirement l'objet d'un marché écrit;

Sur proposition du ministre de l'économie nationale;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Art. 1^{er}. — Conformément aux dispositions des articles 62 et 63 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 sus-visée, il est créé auprès de la société nationale de cellulose et de papier alfa une commission d'achat de produits d'approvisionnement dont la liste est établie en annexe du présent décret.

Art. 2. — La commission d'achat se compose comme suit :

- le Président directeur général de la société nationale de cellulose et de papier alfa : Président;
- un fonctionnaire représentant le ministère des finances;
- un fonctionnaire représentant le ministère de l'économie nationale;
- un administrateur représentant le conseil d'administration;
- le contrôleur financier;
- le contrôleur technique.

La commission peut également entendre, sur convocation spéciale, tout technicien ou expert qu'elle juge utile de consulter.

Art. 3. — La commission d'achat a pour mission d'examiner et de donner son avis sur les marchés qui lui sont soumis.

Art. 4. — La commission d'achat se réunira autant de fois que nécessaire sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

Le secrétariat de cette commission est assuré par la société nationale de cellulose et de papier alfa.

Art. 5. — La décision relative aux opérations d'importation portant sur les produits sus-visés sera arrêtée en fonction de la conjoncture tant internationale que nationale et du caractère spécifique du ou de produits concernés.

Cette décision devra être à l'unanimité des membres de la commission à défaut, celle-ci adressera un rapport au ministère de l'économie nationale qui arbitrera en dernier ressort.

Art. 6. — La commission sus-indiquée sera tenue de présenter un rapport tous les semestres au ministère de l'économie nationale sur l'évolution des dits produits.

Art. 7. — La liste des produits annexés au présent décret pourra être modifiée par arrêté du ministre de l'économie nationale.

Art. 8. — Le ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 13 février 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE

1) Produits chimiques

Soude coulée
Soude en écailles
Soude en perles
Soude liquide
Chlore liquide
Acide chlorhydrique
Acide nitrique
Acide formique
Acide citrique
Carbonate léger

Bicarbonate raffiné
Grésyl noir
Péroxyde d'hydrogène
Trichloréthylène
Perchloréthylène
Batchrome
Sulfure de sodium
Phosphate trisodique
Sulfate de soude
Produits aromatiques
Terre décolorante
Néthylène
Glucose
Benzoate de soude
Formol
Chlorure de calcium

Citrate trisodique
Sulfite de soude
Sulfate d'alumine
Métabisulfite
Sulfate d'ammonium
Paraffine
Strafine
Solution ammoniacale
Fleur de chaux

2) Matières premières

Pâte de bois
Kaolin
Polymin
Colle résinique
Amidon oxydé
Azurant optique

MINISTRE DES FINANCES

AIDE

Décret n° 88-284 du 23 février 1988 modifiant le décret n° 83-1034 du 4 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'aide du fonds de la coopération et de la mutualité.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour la gestion 1980 et notamment ses articles 54 à 59;

Vu le décret n° 83-1034 du 4 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités de l'octroi de l'aide du fonds de la coopération et de la mutualité;

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres de l'économie nationale, de l'agriculture et de la production agricole et de l'agro-alimentaire.

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1^{er}. — L'alinéa 3 de l'article 7 et l'article 8 du décret n° 83-1034 du 4 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'aide du fonds de la coopération et de la mutualité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 7 alinéa 3 (nouveau). — Le prêt complémentaire d'investissement est accordé dans la limite de 25 % du montant des investissements, les besoins en fonds de roulement exclus. Il aura une durée maximum de 12 ans, y compris un délai de grâce pouvant atteindre 5 ans, et portera intérêt au taux 6,5 %.

Art. 8. (nouveau). — La bonification des taux d'intérêt est accordée au titre des crédits d'investissement dispensés sur les ressources ordinaires des banques avec ou sans la garantie de l'Etat, sans que le taux d'intérêt à la charge de l'entreprise ne soit inférieur à 6,5 %.

Art. 2. — Le ministre des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et les ministres de l'économie nationale, de l'agriculture, de la production agricole et de l'agro-alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 février 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

TAUX D'INTERETS

Décret n° 88-285 du 23 février 1988 portant modification des taux d'intérêts applicables aux prêts accordés dans le cadre de l'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 (4 mohrarem 1383) portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu le décret n° 72-171 du 10 mai 1972 réglementant l'aide de l'Etat à la création de points d'eau privés et de périmètres irrigués tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 77-194 du 17 février 1977;

Vu le décret n° 70-523 du 6 octobre 1970 réglementant l'encouragement de l'Etat pour le développement de l'élevage et de la production fourragère tel qu'il a été modifié par les décrets n° 74-2 du 4 janvier 1974 et n° 77-374 du 16 avril 1977;

Vu le décret n° 70-524 du 6 octobre 1970 réglementant l'encouragement de l'Etat au développement des plantations arboricoles et à la plantation de brise vent verts, tel qu'il a été modifié par le décret n° 77-218 du 15 mars 1977 et le décret n° 81-927 du 30 juin 1981;

Vu le décret n° 70-522 du 6 octobre 1970 réglementant l'encouragement pour l'acquisition de matériel ou la révision de matériel usagé tel qu'il a été modifié par le décret n° 77-351 du 1^{er} avril 1977;

Vu le décret n° 77-195 du 17 février 1977 réglementant l'encouragement de l'Etat à la conservation des eaux et du sol;

Vu le décret n° 77-310 du 25 mars 1977 réglementant l'aide de l'Etat à l'habitat rural et aux constructions rurales;

Vu le décret n° 86-367 du 14 mars 1986 portant modification des taux d'intérêts applicables aux prêts accordés dans le cadre de l'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres de l'agriculture et de la production agricole et de l'agro-alimentaire;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1^{er}. — Les taux d'intérêt applicables aux prêts prévus par les décrets sus-visés pris en application de la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture sont fixés conformément au tableau ci-après :

Action	Taux d'intérêt
1) Création de points d'eau privés et de périmètres irrigués :	
— Puits de surface	8%
— Forage	8%
— Captage de source	8%
— Citernes	8%
— Améliorations et grosses réparations des points existants	8%
— Equipement hydraulique	7,5%
— Aménagement de périmètre irrigué : Planage et défoncement (autres que pour les plantations arboricoles)	8%
Matériel mobile	7,5%
Réseau de distribution d'eau	8%
— Grosses réparations de groupe de pompage pour forage	7,5%
2) Développement de l'élevage et de la production fourragère	
Type de reproducteurs	
— Achat de géniteurs	7,5%
— Bovins	7,5%
— Ovins, caprins, porcins	7,5%
— Poussins (souches reproductrices chair et ponte)	7,5%
— Abeilles	7,5%
— Cheptel de trait	7,5%
— Lapins	7,5%
Type de matériel	
— Equipement de laiterie	7,5%
— Matériel d'élevage d'engraissement et de ponte	7,5%
— Matériel pour couvoir	7,5%
— Matériel pour bergerie	7,5%
— Matériel de conditionnement et d'abattage ...	7,5%
— Matériel d'élevage de lapins	7,5%
— Matériel de porcherie	7,5%
— Ruches à cadres avec deux hausses	7,5%
— Electrification	7,5%
Type de bâtiment	
— Etables	8%
— Fosses à fumier et à purin	8%
— Bergerie	8%
— Bâtiment pour production de poussins d'un jour	8%
— Poulailers	8%
— Elevage cunicole	8%

Action	Taux d'intérêt
— Ecuries	8%
— Bâtiments d'exploitations	8%
— Production fourragères	8%
— Semences fourragères	7,5%
— Plantes herbacées	7,5%
— Cultures porte graines	7,5%
— Plantes arbustives (pépinières)	7,5%
— Prairies	7,5%
— Paturages et parcours semés	7,5%
— Plantations d'espèces arbustives	7,5%
3) Développement des plantations arboricoles et plantation de brise-vents vert	
— Période de non-production pour toutes les espèces d'arbres fruitiers	6,5%
— Période de production pour toutes les espèces d'arbres fruitiers	8%
4) Acquisition de matériel neuf ou la révision de matériel usagé	
— Pour tout le matériel agricole	7,5%
5) Conservation des eaux et du sol	
— Pour tous les travaux de conservation des eaux et du sol (période de non production et de production)	6,5%
— 6) <i>Habitat rural et constructions rurales</i>	8%

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et les ministres de l'agriculture et de la production agricole et de l'agro-alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 février 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par décret n° 88-286 du 4 mars 1988 :

Madame Rafiaâ Limam épouse Baouendi administrateur conseiller au ministère des finances est chargée des fonctions de sous-directeur des budgets des départements économiques à la direction générale du budget.

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-287 du 4 mars 1988 :

Monsieur Abdejabbar Bsaïes professeur de l'enseignement supérieur est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis à compter du 29 janvier 1988.

Par décret n° 88-288 du 4 mars 1988 :

Monsieur Darragi Rafik maître de conférences est nommé directeur de l'institut Bourguiba des langues vivantes à compter du 29 janvier 1988.

Par décret n° 88-289 du 4 mars 1988 :

Monsieur Chaâbane Sadok professeur de l'enseignement supérieur est nommé directeur du centre d'études, de recherches et de publication à partir du 29 janvier 1988.

Par décret n° 88-290 du 4 mars 1988 :

Monsieur Romdhane Salah Salem maître de conférences est nommé directeur de l'institut supérieur technique de Gabès à compter du 29 janvier 1988.

Par décret n° 88-291 du 4 mars 1988 :

Monsieur Jaoua Mohamed Boukhari maître de conférences est nommé directeur du centre de calcul El Khawarismi de Tunis à compter du 29 janvier 1988.

Par décret n° 88-294 du 4 mars 1988 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences agrégés conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Safta Fethi	Faculté de pharmacie Monastir	Chimie analytique	5 juin 1987
Chamli Rachid	Faculté de pharmacie Monastir	Matière médicale	6 juin 1987

Par décret n° 88-295 du 4 mars 1988 :

Monsieur Belghith Abdelfettah est nommé maître de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Belghith Abdelfattah	Ecole nationale des sciences de l'informatique	Informatique	11 octobre 1987

Par décret n° 88-296 du 4 mars 1988 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Rais Samira	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie hydraulique	29 septembre 1987
Ben Saâd Hédi	Faculté des sciences de Tunis	Mathématiques	29 septembre 1987
Ben Yattou Mohamed Lassaâd	Ecole normale supérieure de Bizerte	Mathématiques	29 septembre 1987
Kammoun Mohamed	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Physique	30 septembre 1987
El Jani Belgacem	Faculté des sciences et techniques de Monastir	Physique	30 septembre 1987
Rezig Bahri	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie industriel	21 octobre 1987
Touili Ahmed	Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan	Lettres arabes	24 octobre 1987
Eloued Houcine	Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan	Lettres arabes	24 octobre 1987

Par décret n° 88-297 du 4 mars 1988 :

Monsieur Tlili Mustapha est nommé maître de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Tlili Mustapha	Institut technologique d'art d'architecture et d'urbanisme	Esthétique et sciences de l'art	14 décembre 1987

Par décret n° 88-298 du 4 mars 1988 :

Monsieur Hammami Mohamed est nommé maître de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Hammami Mohamed	Faculté de médecine de Monastir	Sciences biologiques	10 décembre 1987

Par décret n° 88-299 du 4 mars 1988 :

Monsieur Dlala Habib est nommé maître de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Dlala Habib	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Géographie	8 juillet 1987

Par décret n° 88-300 du 4 mars 1988 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences au tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Majdoub Abdellaziz	Faculté Ezzitouna de théologie et des sciences religieuses	Etude islamique et éducation civique	21 septembre 1987
Fallah Saïd	Faculté Ezzitouna de théologie et des sciences religieuses	Sciences du coran et l'exégèse	21 septembre 1987
Boulajfan Mohamed El Hédi	Faculté Ezzitouna de théologie et des sciences religieuses	Sciences religieuses et politiques de la législation islamique	22 septembre 1987
Rezgui Mohamed Tahar	Faculté Ezzitouna de théologie et des sciences religieuses	Sciences religieuses et politiques de la législation islamique	22 septembre 1987
Chennoufi Ali	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Philosophie	6 octobre 1987
Meghirbi Salah	Faculté des lettres de Manouba	Lettres arabes	24 octobre 1987

Par décret n° 88-301 du 4 mars 1988 :

Monsieur Rezgui Brahim est nommé maître de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Lieu d'affectation	Discipline	Date d'effet de la nomination
Rezgui Brahim	Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Génie mécanique	14 décembre 1987

Par décret n° 88-302 du 4 mars 1988 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Omrane Ahmed	Faculté de droit de Sousse	Droit privé	13 juin 1987
Mezghenni Nabila	Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	Droit privé	13 juin 1987

Par décret n° 88-303 du 4 mars 1988 :

Madame Hénia latifa est nommée maître de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Hénia Latifa	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Géographie	2 octobre 1987

Par décret n° 88-292 du 4 mars 1988 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom	Lieu d'affectation	Discipline	Date d'effet de la nomination
Mabrouk Mongi	Faculté des sciences et techniques de Monastir	Mathématiques	21 septembre 1987
Houcine Aboulbaba	Faculté Ezzitouna de théologie et des sciences religieuses	Sciences du Hadith	22 septembre 1987
Bourgou Abdelaziz	Ecole nationale supérieure de Bizerte	Physique	25 septembre 1987
Hila Fatma née Slim	Faculté des sciences de Tunis	Physique	25 septembre 1987
Sakly Mohsen	Ecole nationale supérieure de Bizerte	Biologie	26 septembre 1987
Bacha Hassen	Faculté de médecine dentaire de Monastir	Sciences biologiques	26 septembre 1987
Charfi Abdelmajid	Faculté des lettres de Manouba	Arabe	28 septembre 1987
Kerkeni Mohamed	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul	Chimie	29 septembre 1987
El Halouani Foued	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Chimie	29 septembre 1987
Zarrouk Hédi	Faculté des sciences de Tunis	Chimie	29 septembre 1987
El Gharbi Rachid	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Chimie	29 septembre 1987
Boughzala Mongi	Faculté des sciences économiques et gestion de Tunis	Sciences économiques	7 octobre 1987

Par décret n° 88-293 du 4 mars 1988 :

Monsieur Sellami M'Hamed Ridha est nommé professeur de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Lieu d'affectation	Discipline	Date d'effet de la nomination
Sellami M'Hamed Ridha	Faculté de pharmacie Monastir	Sciences pharmaceutiques	13 novembre 1987

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

ORGANISATION

Décret n° 88-306 du 25 février 1988 portant organisation du ministère des affaires sociales;

Le Président de la république;

Vu le décret n° 75-77 du 30 octobre 1975 portant organisation du ministère des affaires sociales tel que modifié et complété par le décret n° 80-1234 du 26 septembre 1980 et par le décret n° 85-1007 du 7 août 1985;

Vu le décret n° 77-264 du 23 mars 1977 fixant le statut de l'inspection des affaires sociales;

Sur proposition du ministre des affaires sociales;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1^{er}. — Le ministère des affaires sociales comprend :

- 1) le cabinet
- 2) le secrétariat général
- 3) les services techniques
- 4) les services de mise en œuvre des moyens
- 5) le conseil de direction

6) les services extérieurs.

**CHAPITRE 2
LE CABINET**

Art. 2. — Le cabinet du ministre accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre.

Il est chargé notamment :

- d'examiner et de suivre les affaires soumises à la décision ou à la signature du ministre;
- de tenir le ministre informé de l'activité générale du département;
- de transmettre les instructions du ministre à l'ensemble des responsables relevant du département et de suivre leur exécution;
- d'assurer les relations avec les organismes officiels, les organisations nationales et les services chargés de l'information;
- d'assurer le secrétariat du conseil de direction.

Art. 3. — Sont rattachés au cabinet :

- le bureau d'ordre central
- le service de presse et de l'information
- le service des relations publiques
- l'inspection des affaires administratives et financières
- la direction de la coopération internationale.

Art. 4. — Le bureau d'ordre central est chargé notamment de :

- la réception, l'enregistrement et l'exploitation du courrier;
- la ventilation et le suivi du courrier.

Le chef du bureau d'ordre central a rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 5. — Le service de presse et de l'information est chargé notamment de :

- l'organisation des circuits d'information et des liaisons avec les organes d'information;
- la collecte, l'analyse et la diffusion des informations de presse intéressant les activités du département;
- l'établissement de la revue de presse et la préparation du bulletin d'information du département.

Art. 6. — Le service des relations publiques a notamment pour mission :

- le protocole, l'accueil et la prise en charge des délégations officielles;
- le suivi des questions qui lui sont soumises par le ministre;
- l'accueil et l'orientation du public;
- le suivi des demandes de renseignement et des réclamations.

Art. 7. — L'inspection des affaires administratives et financières effectue toutes missions d'inspection et enquête sur le fonctionnement technique, administratif et financier qui lui sont confiés par le ministre des affaires sociales et étudie notamment toutes mesures propres à assurer le bon fonctionnement des services et institutions concernés.

A cet effet, elle comprend :

1) Une unité d'inspection administrative et financière :

Elle effectue sur ordre du ministre toutes missions d'inspection et enquête sur le fonctionnement administratif et financier de l'ensemble des services de l'administration centrale, des établissements rattachés et des organismes sous-tutelle.

2) Une unité de l'organisation, des méthodes et de l'informatique, elle est chargée :

- d'une mission permanente d'études tendant à améliorer l'organisation et le fonctionnement des services, des établissements et autres organismes relevant du ministère, notamment par l'analyse et la simplification des méthodes et des procédures administratives;
- de l'introduction et de l'application d'un plan informatique pour la mise en œuvre de techniques modernes de gestion.

L'unité de l'organisation, des méthodes et de l'informatique comprend :

a) Un service organisation et méthodes : chargé notamment de l'analyse et de la simplification des méthodes et des procédures administratives.

b) Un service informatique : Chargé de l'introduction et de l'application des techniques modernes susceptibles de réduire les coûts et d'augmenter le rendement des services et d'assurer le secrétariat de la commission départementale de l'informatique.

L'inspection des affaires administratives et financières est dirigée par un inspecteur général ayant rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale.

Le chef de l'unité d'inspection administrative et financière et le chef de l'unité de l'organisation, des méthodes et de l'informatique ont rang et prérogatives de directeurs d'administration centrale.

Art. 8. — La direction de la coopération internationale est chargée :

- de la centralisation et la coordination avec les ministères et organismes concernés de toutes les questions ayant trait à la coopération internationale intéressant aussi bien le département que les organismes sous-tutelle;

— des relations avec les organismes internationaux et régionaux s'occupant des questions entrant dans le domaine des attributions du ministère.

La direction de la coopération internationale comprend :

A). — La sous-direction de la coopération internationale chargée notamment de :

- l'élaboration, la présentation et le suivi de l'exécution des projets bénéficiant de la coopération bilatérale;
- la constitution d'une banque de projets annuellement, pouvant bénéficier d'une coopération;
- la préparation des dossiers techniques pour les commissions mixtes et suivi des recommandations;
- suivi des relations entretenues par le département avec les organismes internationaux.

A cet effet, elle comprend deux services :

- * le service de la coopération bilatérale;
- * le service de la coopération multilatérale.

B. — La sous-direction des relations extérieures :

Chargée notamment de la centralisation, la coordination et le suivi des relations du département avec les organismes régionaux et internationaux spécialisés dans les questions ayant trait au travail, l'emploi, la formation professionnelle, la sécurité sociale et le développement social.

A cet effet, elle comprend deux services :

- * le service des relations avec les organismes spécialisés dans les questions ayant trait au travail et la sécurité sociale;
- * le service des relations avec les organismes à vocation sociale.

CHAPITRE 3

LE SECRETARIAT GENERAL

Art. 9. — Le secrétariat général assure une mission permanente de coordination et de suivi à l'égard de l'ensemble des services du département.

Il connaît des affaires soumises au chef du département et en particulier celles ayant trait à la marche des services techniques du ministère et des services de mise en œuvre des moyens, suit leur exécution et assure sous l'autorité du ministre, la liaison entre les différents organes du ministère.

CHAPITRE 4

LES SERVICES TECHNIQUES

Art. 10. — Les services techniques du ministère des affaires sociales comprennent :

- 1) la direction des études et de la planification
- 2) la direction du travail
- 3) la direction des salaires, des conditions de travail et de la productivité
- 4) la direction de l'emploi
- 5) la direction de la formation et de l'éducation féminine
- 6) la direction générale de la sécurité sociale
- 7) la direction générale de la promotion sociale
- 8) la direction générale de l'inspection du travail

Art. 11. — La direction des études et de la planification est chargée notamment :

- d'entreprendre des études et des recherches entrant dans le domaine d'attribution du département, de répertoire, d'exploiter et d'analyser les publications en rapport avec ces attributions et de constituer la documentation y afférente;

- de développer et d'analyser les statistiques concernant les secteurs et domaines d'activités relevant du département;
- d'élaborer le rapport général d'activité du ministère;
- de mettre au point les instruments et données de base de la planification et des études;

- d'évaluer les résultats des plans de développement concernant les questions rentrant dans les attributions du département et de proposer tous projets et programmes d'action à inscrire dans les plans de développement économique et social.

A cet effet, elle comprend deux sous-direction :

A. — La sous-direction de la planification et des statistiques qui est chargée notamment :

- de renforcer et de coordonner la planification et la programmation dans les domaines relevant du département;
- d'élaborer, en consultation avec l'ensemble des services concernés, les perspectives de développement à court, moyen et long terme, des secteurs d'attribution du département;
- de développer les statistiques sociales et d'élaborer l'annuaire statistiques des affaires sociales et les comptes sociaux.

A cet effet, elle comprend deux services :

- * le service de la planification
- * le service des statistiques.

B. — La sous-direction des études et de la documentation qui est chargée notamment :

- d'entreprendre toutes études et travaux de recherche qui lui sont confiés par le chef du département et plus généralement toutes études et recherches à caractère général ou spécifique rentrant dans les attributions du département;

- de collaborer aux études et recherches menées au niveau national sur les politiques sociales;

- de tenir à jour la documentation juridique, sociale et économique et d'assurer le dépouillement des revues et ouvrages acquis par le département;

- d'assurer la gestion du centre de documentation et de développer son fond documentaire.

A cet effet, elle comprend deux services :

- * le service des études et des publications
- * le service du centre de documentation.

Art. 12. — La direction du travail est chargée notamment :

- d'élaborer et développer la législation et la réglementation du travail applicables aux secteurs d'activité régis par le code du travail;

- d'interpréter la législation du travail et d'étudier les difficultés rencontrées au niveau de son application;

- d'expliquer et d'analyser la jurisprudence dans le domaine du travail et d'organiser le renouvellement des conseillers prud'hommes;

- de favoriser la négociation collective entre les partenaires sociaux et de fournir l'assistance utile à cet effet;

- de procéder à l'étude des normes de travail découlant des conventions collectives et des statuts des personnels des entreprises publiques;

- d'examiner les questions d'interprétations des conventions collectives et statuts des personnels des entreprises publiques;

- de traiter les questions intéressant les normes internationales du travail.

A cet effet, elle comprend trois sous-directions :

A. — La sous-direction de la législation du travail qui comprend trois services :

- * le service de la législation
- * le service du contentieux du travail
- * le service des consultations juridiques.

B. — La sous-direction des normes internationales et étrangères du travail qui comprend deux services :

- * le service des normes internationales
- * le service des normes régionales et des législations étrangères.

C. — La sous-direction des négociations collectives avec deux services :

- * le service des conventions collectives
- * le service des statuts des entreprises publiques.

Art. 13. — La direction des salaires, des conditions de travail et de la productivité est chargée notamment :

- d'entreprendre toutes études et de recueillir et élaborer toutes données statistiques nécessaires à la définition de la politique des salaires dans ses rapports avec la politique des revenus et la politique économique et sociale en général;

- de suivre et d'analyser l'évolution des salaires, en relation avec la variation des prix, de la production et de la productivité;

- de proposer toutes actions et mesures tendant à la rationalisation des systèmes de rémunération et des classifications professionnelles;

- de préparer et de suivre les travaux de la commission nationale du salaire minimum garanti, et de veiller à la coordination de l'intervention du ministère en matière de négociations salariales;

- d'étudier et d'aider à la mise en œuvre des moyens d'amélioration de la productivité;

- d'identifier des moyens de mesures de la productivité aux niveaux de l'entreprise, ainsi qu'aux niveaux sectoriel et national;

- d'entreprendre toutes actions susceptibles de promouvoir la productivité y compris par l'organisation de journées d'études, de séminaires et de campagnes à cet effet;

- d'assister les partenaires sociaux dans l'élaboration et l'application de normes de production et dans la mise en œuvre des actions de promotion de la productivité;

- d'analyser les conditions dans lesquelles s'effectue le travail.

A cet effet, elle comprend trois sous-directions :

A. — La sous-direction des salaires et des systèmes de rémunération qui est chargée notamment :

- de définir le cadre d'orientation et les principes directeurs devant guider la politique des salaires, en relation avec les objectifs et contraintes du plan de développement;

- de procéder à toutes actions et mesures tendant à la rationalisation des systèmes de rémunération et des classifications professionnelles;

- d'assurer la préparation et le suivi des travaux de la commission nationale du salaire minimum, et de coordonner l'intervention du ministère en matière de négociations salariales.

A cet effet, elle comprend trois services :

- * le service des systèmes de rémunération et de la classification professionnelle;
- * le service des salaires;
- * le service des statistiques des salaires.

B. — La sous-direction des conditions de travail chargée notamment :

- d'étudier et de proposer les moyens d'amélioration des conditions de travail;

- d'assurer le contrôle des organismes et associations s'occupant de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail;

- d'instruire les dossiers relatifs à l'attribution de la médaille du travail et autres distinctions et récompenses.

A cet effet, elle comprend deux services :

- le service des conditions de travail
- le service de la médaille du travail et des distributions;

C. — La sous-direction de la productivité chargée notamment :

- d'identifier et d'aider à l'élaboration des moyens de mesures de la productivité;

- d'assister les partenaires sociaux dans l'élaboration et l'application de normes de production, et la création d'un environnement propice à l'amélioration de la productivité.

Elle comprend trois services :

- le service des études sur la productivité
- le service de promotion de la productivité
- le service d'assistance et d'arbitrage.

Art. 14. — La direction de l'emploi est chargée notamment :

- de la conception et de la formulation de la politique nationale en matière d'emploi et de la formation professionnelle en collaboration avec l'office de la promotion de l'emploi et des travailleurs tunisiens à l'étranger et l'office de la formation et de la promotion professionnelle.

- de recueillir, traiter et synthétiser les statistiques relatives à cette matière en vue d'élaborer les indicateurs pertinents à ce sujet et d'arrêter la situation périodique de l'emploi dans le pays;

- de proposer toutes mesures relatives à la promotion de l'emploi et à la réalisation de l'adéquation de la formation professionnelle aux besoins du marché;

- d'animer le conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi;

- d'élaborer la législation et la réglementation relatives à la matière en question et de donner son avis sur tout projet de texte proposé par les autres départements ayant une incidence sur l'emploi et la formation professionnelle;

- d'étudier les législations et les réglementations internationales relatives à cette matière et de participer à l'élaboration de conventions de main-d'œuvre entre la Tunisie et les pays tiers;

- d'instruire les dossiers de la main-d'œuvre étrangère et de préparer les contrats d'emploi y afférent.

- d'exercer la tutelle du ministère sur l'office de la promotion de l'emploi et des travailleurs tunisiens à l'étranger et l'office de la formation et de la promotion professionnelle;

- d'animer la commission nationale de promotion de la formation professionnelle en entreprise.

A cet effet, elle comprend trois sous-directions :

1) La sous-direction de la politique de l'emploi qui comprend trois services;

- * le service des statistiques de l'emploi
- * le service des programmes
- * le service de la main-d'œuvre étrangère.

2) La sous-direction de la législation de l'emploi qui comprend deux services :

- * le service de la législation de l'emploi
- * le service des conventions internationales de main-d'œuvre.

3) La sous-direction du contrôle technique qui comprend deux services :

- * le service de l'évaluation et de la tutelle
- * le service de l'adéquation formation-emploi.

Art. 15. — La direction de la formation et de l'éducation féminine est chargée notamment :

- de promouvoir et de développer les programmes de promotion et de l'éducation de la femme et de la jeune fille;

- d'assurer la tutelle technique et la coordination des programmes et activités des centres de formation de la jeune fille;

- d'assurer aux jeunes filles une éducation sociale et un enseignement de base permettant de favoriser leur promotion sociale et leur participation productive au développement;

- de promouvoir leur formation professionnelle dans les spécialités diverses en fonction des besoins de la région;

- d'élaborer les programmes pédagogiques d'éducation sociale, d'enseignement de base et de formation professionnelle et d'en assurer les supports didactiques;

- d'assurer l'inspection pédagogique de la formation, la supervision et la coordination de la gestion et de la production des centres de formation;

- de veiller à l'écoulement de la production;

- d'assurer la formation des formateurs et veiller à leur recyclage et leur perfectionnement;

- de faire des études analytiques de la situation et de tenir à jour un fichier sur la formation des jeunes filles, la formation des formateurs ainsi que le personnel qui assure ces formations;

- d'élaborer des projets de formation et de veiller à leur exécution notamment dans le domaine de la coopération avec les organismes internationaux.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

1) La sous-direction des techniques pédagogiques avec trois services :

- * le service de la formation des formateurs
- * le service des supports pédagogiques et des examens;
- * le service de l'informatique éducative.

2) La sous-direction de la tutelle et de la supervision avec deux services :

- * le service de l'insertion
- * le service du contrôle et de l'évaluation.

Art. 16. — La direction générale de la sécurité sociale est chargée notamment :

- de la conception de la politique nationale en matière de sécurité sociale, en collaboration avec les caisses et organismes de sécurité sociale et les services concernés;

- de l'élaboration de la législation et de la réglementation relatives aux régimes de sécurité sociale, en concertation avec les caisses et organismes de sécurité sociale, et les services intéressés;

- de l'interprétation et de la coordination de l'application des législations et réglementations précitées et des dispositions internationales y applicables;

- de l'exercice du contrôle technique et financier du département sur les caisses de sécurité sociale;

- de la mobilisation et de la participation à l'élaboration des statistiques de sécurité sociale de la tenue des indicateurs pertinents à ce sujet et de l'établissement du rapport général sur la sécurité sociale;

- du suivi des équilibres globaux des comptes de la sécurité sociale et de la proposition de toutes mesures générales ou spécifiques tendant à la sauvegarde et à la consolidation de ces équilibres;

- de la participation aux travaux des organismes internationaux de sécurité sociale.

A cet effet, elle comprend deux directions :

A. — La direction de la couverture sociale est chargée notamment :

- d'exercer le contrôle technique sur les caisses de sécurité sociale;

- de coordonner et de contrôler, l'application par ces organismes des législations et réglementations, et des dispositions internationales y applicables et de préparer les instructions à ce sujet;

- de suivre le règlement des dossiers individuels suite aux plaintes ou aux demandes d'avis présentés au département ou aux organismes de sécurité sociale;

— d'étudier et de suivre les dossiers relatifs aux demandes de dérogations ou de remises de pénalités, collectives ou individuelles à accorder par le ministre, en application de la législation et de la réglementation en vigueur.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

1) La sous-direction de la tutelle avec deux services :

- * le service de la tutelle technique
 - * le service des mutuelles et des assurances complémentaires.
- 2) La sous-direction des prestations avec deux services :
- * le service des prestations sociales
 - * le service d'assurance maladie-invalidité.

B. — La direction des normes et du financement qui est chargée :

— d'étudier et d'analyser les comptes de la sécurité sociale, les budgets prévisionnels et les programmes d'investissement des caisses de sécurité sociale, avant de les soumettre au ministre pour approbation;

— de suivre régulièrement la situation financière des caisses et des différents régimes de sécurité sociale et de communiquer au ministre les informations pertinentes à ce sujet;

— d'analyser le rendement des différentes formes de placement des disponibilités financières des caisses de sécurité sociale et de proposer au ministre toutes mesures tendant à améliorer le rendement de ces placements;

— d'entreprendre, avec la collaboration des organismes et services concernés, les calculs actuariels et les projections financières des différents régimes;

— de calculer l'impact financier de chaque proposition d'amélioration du contenu des régimes ou d'extension de la couverture sociale, et de rendre compte au ministre, des résultats de ces calculs;

— d'entreprendre en collaboration avec les organismes nationaux et étrangers, les études en matière de sécurité sociale;

— de préparer les négociations bilatérales de sécurité sociale et d'en suivre l'application;

— de donner son avis sur les instruments internationaux concernant la sécurité sociale.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

1) La sous-direction des études juridiques et des normes avec deux services :

- * le service juridique
- * le service des conventions.

2) La sous-direction des études financières et statistiques avec deux services :

- * le service des équilibres de la sécurité sociale
- * le service des statistiques.

Art. 17. — La direction générale de la promotion sociale est chargée notamment :

— de concevoir et de mettre en œuvre les programmes sociaux et économiques tendant à la promotion des conditions de vie et de revenus des familles nécessiteuses et des catégories sociales défavorisées;

— de promouvoir toutes mesures de nature à renforcer la prévention des risques d'inadaptation sociale;

— de contribuer à l'élaboration de la politique nationale en matière de solidarité sociale et d'assistance;

— d'exercer la tutelle technique du département sur les organismes et associations œuvrant dans le domaine de l'action social et de la protection des handicapés, et sur les établissements publics de formation et de recyclage du personnel social, placés sous la tutelle du département;

— de préparer toutes mesures et tous programmes de nature à favoriser l'épanouissement de la femme et à renforcer son rôle dans la société et la participation au développement;

— de concevoir et de veiller à la mise en œuvre des programmes d'éducation sociale, en assurant leur adaptation aux besoins de la famille et des groupes sociaux concernés;

— de contribuer à l'élaboration de la politique relative aux handicapés y compris la prévention des handicaps, et les actions de réadaptation et de réinsertion des handicapés;

— de contribuer à l'élaboration de la politique nationale de protection de l'enfance et des personnes âgées;

A cet effet, elle comprend trois directions :

A) La direction de l'action sociale qui est chargée notamment :

— de suivre et de développer l'action des travailleurs sociaux;

— d'assurer la tutelle technique du département sur le institutions de formation du personnel social et de promouvoir les actions de formation continue de ce personnel;

— d'identifier et d'élaborer les mesures et programmes destinés à renforcer la cellule familiale, à assurer la protection de l'adolescence, de l'enfance et des personnes âgées en collaboration avec les institutions et services concernés;

— de connaître des questions ayant trait aux problèmes de population dans leurs relations avec le développement social.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

— La sous-direction du travail social et de la prévention avec trois services :

- * le service du travail social
- * le service de la formation et du recyclage du personnel social;
- * le service de l'éducation sociale.

— La sous-direction de la famille et de la défense sociale avec quatre services :

- * le service de la protection de l'enfance
- * le service de la protection des personnes âgées;
- * le service de la famille et de la population;
- * le service de la défense sociale.

B) La direction de la solidarité et de la protection sociale qui est chargée notamment :

— d'œuvrer à la protection, la réadaptation et la réinsertion des groupes sociaux vulnérables et des personnes souffrant de handicaps;

— de collaborer, avec les associations, les organismes et les services concernés, à la définition et la mise en œuvre d'une politique active de prévention des handicaps physiques, mentaux ou socio-économiques;

— de donner les avis relatifs à la création des associations à caractère social;

— d'exercer la tutelle du département sur le comité national et les comités régionaux et locaux de solidarité sociale, et sur toutes autres associations à caractère social.

— A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

La sous-direction de l'aide sociale et de la tutelle avec deux services :

- * le service des associations à caractère social;
- * le service de l'aide sociale

La sous-direction de la protection et de la réadaptation des handicapés avec deux services :

- * le service de l'accueil, de l'orientation et de l'appareillage;
- * le service de la réadaptation et de la réinsertion des handicapés.

C) La direction des programmes et du développement social qui est chargée notamment :

— de recueillir et d'analyser les données statistiques sur la pauvreté à l'échelle nationale et régionale;

— de promouvoir des formes nouvelles de saisie, permettant la constitution d'un fichier de la pauvreté, aux niveaux national et régional, et de suivre l'évolution des conditions de vie et de revenus des populations concernées;

— de concevoir et de mettre en œuvre, en collaboration avec les autorités nationales et régionales compétentes, tous programmes tendant à renforcer la lutte contre la pauvreté et à élever les conditions de vie et de revenus des personnes, familles et catégories sociales défavorisées.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

— La sous-direction des programmes avec deux services :

* le service de la famille productive

* le service des projets.

— La sous-direction de l'évaluation et du contrôle avec deux services :

* le service du fichier de la pauvreté;

* le service du contrôle et de l'évaluation.

Art. 18. — La direction générale de l'inspection du travail est chargée notamment :

— d'assurer l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui organisent les relations du travail ou qui en découlent, dans tous les domaines de l'activité économique soumis au droit commun du travail;

— de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales;

— de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou l'abus qui ne sont pas couverts par les dispositions légales existantes;

— d'établir des statistiques de toute nature concernant les conditions du travail et de l'emploi dans les secteurs de l'activité économique soumis au code du travail;

— de vérifier les clauses insérées dans les marchés de l'Etat et les collectivités publiques relatives aux relations du travail et de la main-d'œuvre;

— d'enquêter sur les accidents de travail dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes.

— de veiller au respect des règles d'hygiène et de la sécurité pour une meilleure prévention des risques professionnels;

— de mentionner tous les motifs réels des conflits collectifs du travail ainsi que tous les éléments pouvant aider à la relance de l'économie et au développement des rapports sociaux du travail;

— de rechercher avec toutes les parties concernées les solutions susceptibles de mettre fin aux conflits collectifs du travail;

— de donner son avis sur la situation des conflits collectifs du travail, situer les origines et conséquences des conflits collectifs et proposer les mesures législatives ou réglementaires visant à introduire les améliorations dans la législation du travail ou de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail;

— de tenir le ministre informé de l'état d'application de la législation du travail et de l'évolution de la situation sociale en général.

A cet effet, elle comprend trois directions :

1) La direction du contrôle, elle est chargée notamment :

— d'assurer l'application de la législation du travail dans le domaine régi par le code du travail;

— de porter à l'attention de l'autorité compétente les difficultés rencontrées dans l'application de la législation du travail et les déficiences et les lacunes de cette législation.

A cet effet, elle comprend trois sous-directions :

A) La sous-direction du contrôle de l'emploi avec deux services :

* le service du contrôle de la main-d'œuvre;

* le service de contrôle des licenciements.

B) La sous-direction du contrôle des conditions générales du travail avec deux services :

* le service du contrôle des salaires et de la productivité;

* le service du contrôle de la sécurité sociale.

C) La sous-direction du contrôle de l'hygiène de la sécurité et de la prévention des risques professionnels avec deux services :

* le service du contrôle de l'hygiène et de la sécurité;

* le service des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2) La direction des relations professionnelles qui est chargée :

— de promouvoir le dialogue entre les partenaires sociaux et prévenir les conflits du travail;

— d'encourager les négociations collectives et inciter à la création et l'animation des structures de dialogue.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A) La sous-direction des structures de dialogue avec deux services :

* le service des commissions paritaires d'entreprise;

* le service des négociations collectives.

B) La sous-direction des organisations professionnelles avec deux services :

* le service des organisations des travailleurs

* le service des organisations des employeurs.

3) La direction de la conciliation qui est chargée notamment de :

— recevoir les préavis de grève ou de lock-out accompagnés des dossiers y afférents et de les traiter conformément aux dispositions de la législation en vigueur;

— donner son avis sur la situation des conflits collectifs à partir des données statistiques et proposer les mesures législatives et réglementaires visant à introduire des améliorations dans la législation du travail ou de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A) La sous-direction du règlement des conflits avec deux services :

* le service du règlement des conflits dans l'agriculture, mines et services

* le service du règlement des conflits dans l'industrie.

B) La sous-direction de la documentation et de l'information avec trois services :

* le service du fichier des entreprises;

* le service des données et de la conjoncture sociale;

* le service de la documentation.

CHAPITRE 5

LES SERVICES DE MISE EN ŒUVRE

Art. 19. — La direction administrative et financière est chargée notamment :

— de la gestion des moyens humains et matériels nécessaires à la marche des services du département ;

— de l'élaboration et de l'exécution des budgets d'équipements et de fonctionnement du ministère;

— de l'élaboration des programmes de recyclage et de formation continue du personnel;

- de la préparation des études visant le développement des équipements et la mise en œuvre des programmes y afférents;
- la promotion de tous programmes et actions à caractère social au profit du personnel;
- de l'exercice de la tutelle financière du département sur les organismes qui lui sont rattachés.

A cet effet, elle comprend trois sous-directions :

A. — La sous-direction administrative et sociale avec quatre services :

- * le service du personnel;
- * le service de la formation des cadres
- * le service social
- * le service juridique et du contentieux.

B. — La sous-direction des affaires financières avec trois services :

- * le service du budget et de la comptabilité
- * le service de l'ordonnancement
- * le service de la tutelle financière.

C. — La sous-direction de l'équipement avec trois services :

- * le service de l'équipement
- * le service du matériel et de la maintenance
- * le service des transports.

CHAPITRE 6 LE CONSEIL DE DIRECTION

Art. 20. — Le conseil de direction groupe, sous la présidence du ministre ou son représentant désigné, les directeurs généraux, directeurs et autres principaux responsables du département, les premiers responsables des organisations sous-tutelle, peuvent être

appelés suivant les nécessités de l'ordre du jour, à assister aux travaux dudit conseil.

Le conseil de direction se réunit sur convocation du ministre des affaires sociales, il examine périodiquement l'état d'avancement des travaux du département et des principaux dossiers qui lui sont soumis. Il favorise la circulation de l'information entre les directions ainsi que l'unité de doctrine, de jurisprudence administrative et de gestion à l'intérieur du département.

Le conseil de direction constitue l'instance de réflexion sur la réforme administrative touchant le département et les organismes qui lui sont rattachés. Il examine périodiquement et au moins une fois par trimestre les propositions qui lui sont soumises par l'unité de l'organisation et méthode et de l'informatique visée à l'article 7 du présent décret, au sujet de la réforme administrative concernant le département et se rapportant notamment aux procédures et circuits administratifs, à la décentralisation, ainsi qu'à l'amélioration des services rendus par l'administration et les relations avec les administrés.

Au cours des réunions consacrées à ces sujets, le secrétariat du conseil de direction est assuré par l'unité de l'organisation et méthodes.

CHAPITRE 7 LES SERVICES EXTERIEURS

Art. 21. — L'organisation et les attributions des services extérieurs du ministère des affaires sociales seront fixées par décret.

Art. 22. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires du présent décret.

Art. 23. — Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 février 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

NOMINATION

Par décret n° 88-307 du 4 mars 1988 :

Monsieur Brahim Chabbouh directeur de recherches est chargé des fonctions de directeur général de la bibliothèque nationale au ministère des affaires culturelles.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 88-308 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Metaoua du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Metaoua (Ardh El Aguiba) à la délégation de Metouia en date du 16 octobre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 16 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Metaoua (Ardh El Aguiba) à la délégation de Metouia relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 16 octobre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 16 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre

1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-309 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Lahrouch Gueblaoui) à la délégation de Matmata Jédida en date du 28 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Lahrouch Gueblaoui) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 28 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-310 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Lahrouch El Gharbaoui) à la délégation de Matmata Jédida en date du 27 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Lahrouch El

Gharbaoui) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 27 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-311 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (El Gheraiba n° 2 Ardh Abdallah Ben Brahim) à la délégation de Matmata Jédida en date du 27 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (El Gheraiba n° 2 Ardh Abdallah Ben Brahim) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 27 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-312 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité d'El Hezem du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité d'El Hezem (Ardh Imarat Rouboâ Ouled Sliman) à la délégation de Metouia en date du

17 mars 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 16 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité d'El Hezem (Ardh Imarat Rouboâ Ouled Sliman) à la délégation de Metouia relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 17 mars 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 16 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-313 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Dhakara du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Dhakara (Ardh Oued Saâd Khaddame) à la délégation de Matmata Jédida en date du 7 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Dhakara (Ardh Oued Saâd Khaddame) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 7 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-314 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Dhakara du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Dhakara (Ardh El Aïtha El Gueblia) à la délégation de Matmata Jédida en date du 2 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Dhakara (Ardh El Aïtha El Gueblia) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 2 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-315 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Tamazrat du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Tamazrat (Ardh Rouaguib) à la délégation de Matmata Jédida en date du 23 septembre 1985 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Tamazrat (Ardh Rouaguib) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 23 septembre 1985 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-316 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Negga du gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Negga (Ardh Batten El Kerma Cegui) à la délégation de Souk El Ahad en date du 10 avril 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 7 mai 1986 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Negga (Ardh Batten El Kerma Cegui) à la délégation de Souk El Ahad relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 10 avril 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 7 mai 1986 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au procès-verbal et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-317 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Kébili du gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Kébili (Ardh El Ksara) à la délégation de Kébili en date du 18 décembre 1984 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 5 mars 1985 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Kébili (Ardh El Ksara) à la délégation de Kébili relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 18 décembre 1984 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 5 mars 1985 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-318 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh El Gheraiba Fraction Ouled M'Barek) à la délégation de Matmata Jédida en date du 5 octobre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh El Gheraiba Fraction Ouled M'Barek) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 5 octobre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-319 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Batten Amoud-Dar) à la délégation de Matmata Jédida en date du 25 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Batten Amoud-Dar) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 25 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-320 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Nazouagh El Gueblaoui) à la délégation de Matmata Jédida en date du 27 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Nazouagh El Gueblaoui) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 27 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-321 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh El Aitha El Guebla El Gheraiba) à la délégation de Matmata Jédida en date du 3 septembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh El Aitha El Guebla El Gheraiba) à la délégation de Matmata Jédida relatives à

l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 3 septembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-322 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh El Aradh Parcelle n° 20) à la délégation de Matmata Jédida en date du 13 novembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh El Aradh Parcelle n° 20) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 13 novembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-323 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Nazouagh Ouled Aneur Ben Dris) à la délégation de Matmata Jédida en date du 30 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Nazouagh Ouled Ameer Ben Dris) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 30 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-324 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Gueraat Nazouagh) à la délégation de Matmata Jédida en date du 27 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh Gueraat Nazouagh) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 27 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-325 du 26 février 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Matmata Jédida du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh El Ghrifa) à la délégation de Matmata Jédida en date du 28 janvier 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Decrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jédida (Ardh El Ghrifa) à la délégation de Matmata Jédida relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 28 janvier 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mars 1987 et le ministre de l'agriculture le 27 octobre 1987 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 février 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATION

Par décret n° 88-326 du 4 mars 1988 :

Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole ci-dessous cités sont nommés inspecteurs généraux de l'enseignement agricole :

— Mr Guissouma Mohamed Habib
— Mme Ben Younès Aïcha née Riahi

MINISTRE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE

NOMINATION

Par décret n° 88-327 du 4 mars 1988 :

Monsieur Mahmoud Bouhlef, chef de laboratoire au commissariat général à la pêche, est nommé chef de laboratoire en chef.

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire du 4 mars 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration aura lieu à Tunis le 9 avril 1988 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre de postes offerts est de 2.

Art. 3. — La liste d'inscription à l'examen susvisé sera close le 12 mars 1988.

Tunis, le 4 mars 1988.

*Le ministre de la production agricole
et de l'agro-alimentaire*
MOHAMED GHEDIRA

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire du 4 mars 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Le ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe aura lieu à Tunis le 9 avril 1988 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre de postes offerts est de deux (2).

Art. 3. — La liste d'inscription à l'examen susvisé sera close le 12 mars 1988.

Tunis, le 4 mars 1988.

*Le ministre de la production agricole
et de l'agro-alimentaire*
MOHAMED GHEDIRA

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire du 4 mars 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Le ministre de la production agricole et de l'agro-alimentaire ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration aura lieu à Tunis le 9 avril 1988 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre de postes offerts est de deux (2).

Art. 3. — La liste d'inscription à l'examen susvisé sera close le 12 mars 1988.

Tunis, le 4 mars 1988.

*Le ministre de la production agricole
et de l'agro-alimentaire*
MOHAMED GHEDIRA

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DES COMMUNICATIONS

CYCLE DE FORMATION

Décret n° 88-328 du 22 février 1988 modifiant et complétant le décret n° 82-876 du 3 juin 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement de certains cycles de formation de l'école des postes et des télécommunications de Tunis.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et notamment ses articles 7 et 8, telle que modifiée par la loi n° 83-65 du 9 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 86-80 du 9 août 1986 relative aux universités ;

Vu le décret n° 74-30 du 16 janvier 1974 portant création de l'école des postes et des télécommunications de Tunis, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 75-788 du 7 novembre 1975 ;

Vu le décret n° 82-876 du 3 juin 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement de certains cycles de formation à l'école des postes et des télécommunications de Tunis ;

Vu le décret n° 82-877 du 3 juin 1982 portant organisation et fonctionnement administratif et financier de l'école des postes et des télécommunications de Tunis ;

Sur proposition du ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique ;

Sur proposition du ministre des communications ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Decrète :

Art. 1^{er}. — L'article premier du décret susvisé n° 82-876 du 3 juin 1982 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

Art. 1^{er} (nouveau). — Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement au sein de l'école des postes et des télécommunications de Tunis, des cycles de formation notamment des :

- Inspecteur des P.T.T.
- Attachés d'inspection des P.T.T.
- Ingénieurs des travaux
- Ingénieurs adjoints
- Analystes
- Programmeurs
- Ingénieurs diplômés des télécommunications.

Art. 2. — Sont abrogés les articles et le titre du chapitre VII du décret susvisé n° 82-876 du 3 juin 1982 et remplacés par les dispositions suivantes :

Chapitre VII (nouveau) des ingénieurs diplômés

Art. 98 (nouveau). — L'accès au cycle de formation des ingénieurs diplômés est ouvert par voie de concours sur épreuves aux candidats âgés de 32 ans au plus à la date du concours et remplissant l'une des conditions suivantes :

- 1) Etre titulaire de la maîtrise en mathématiques, en physique ou informatique ou d'un diplôme scientifique équivalent.
- 2) Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux délivré par l'école des postes et des télécommunications de Tunis ou d'un diplôme équivalent.

L'organisation, le programme et l'ouverture du concours sont fixés par arrêté du ministre des communications.

Art. 99 (nouveau). — La scolarité au cycle de formation est d'une durée de deux années d'études de dix (10) mois chacune.

A la fin de la deuxième année d'études les élèves doivent présenter un projet d'études techniques dont les résultats seront soutenus devant un jury dont les membres sont désignés par arrêté du ministre des communications. Ces résultats feront l'objet d'appréciation et notes chiffrées de 0 à 20 et seront prises en considération dans le calcul de la moyenne générale annuelle.

Art. 100 (nouveau). — Les matières enseignées ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés aux annexes I et II jointes au présent décret.

Art. 3. — Les articles ci-après sont ajoutés au chapitre VII (nouveau) du décret susvisé n° 82-876 du 3 juin 1982.

Art. 101. — Pendant la scolarité, les élèves subissent pour toutes les matières enseignées des interrogations écrites, orales ou pratiques et des examens écrits et éventuellement oraux et pratiques. La moyenne annuelle par matière est obtenue d'après la formule suivante :

Moyenne des différentes interrogations + note obtenue à l'examen final

2

Les moyennes par matière ainsi obtenues, affectées de leurs coefficients respectifs sont prises en considération pour le calcul de la moyenne générale annuelle.

Les matières de base pour les quelles une moyenne minimale est requise conformément aux dispositions de l'article 103 ci-dessous, sont fixées aux annexes I et II jointes au présent décret.

Art. 102. — A la fin de chaque année, un classement est établi en fonction des résultats obtenus.

Au terme du cycle de formation, il est procédé à un classement final des élèves par ordre de mérite compte tenu de la moyenne arithmétique de la moyenne générale annuelle de chacune des deux années d'études.

Art. 103. — Seuls, les élèves qui remplissent les deux conditions suivantes sont déclarés admis à suivre les cours de l'année suivante ou à obtenir le diplôme de fin d'études.

a) Si la moyenne des notes obtenue par matière de base est égale au moins à 8/20.

b) Si la moyenne générale annuelle définie à l'article 101 ci-dessus est au moins égale à 12/20.

Art. 104. — Les élèves qui ont une moyenne générale annuelle au moins égale à 12/20 et n'ont pas dans chaque matière de base une moyenne égale ou supérieure à 8/20 subissent un examen de rattrapage pour ces matières.

Ils sont convoqués à cet effet une semaine après la fin de l'année d'étude.

Chaque note obtenue à cet examen se substitue à celle obtenue à l'examen final dans la matière considérée. Un classement spécial est établi à cet effet pour ces élèves.

Les élèves qui remplissent à l'issue de l'examen de rattrapage les deux conditions citées à l'article 103 ci-dessus sont déclarés admis.

Art. 105. — Les élèves dont la moyenne générale annuelle est inférieure à 12/20 et est supérieure ou égale à 10/20 sont autorisés à redoubler une seule fois durant leur scolarité.

Si la possibilité de redoublement est épuisée :

a) Les élèves externes sont exclus.

b) Les élèves qui étaient fonctionnaires avant leur inscription à l'école des postes et des télécommunications de Tunis réintègrent leur corps d'origine.

Art. 106. — Les élèves perçoivent une bourse d'étude qui leur est servie selon la réglementation en vigueur.

Les élèves autorisés à redoubler bénéficient de 80% de la bourse mensuelle et l'indemnité de fourniture scolaire leur est supprimée.

Art. 107. — Les résultats obtenus par chaque élève durant la scolarité sont consignés sur une notice individuelle.

Art. 108. — Il est décerné aux élèves ayant suivi avec succès le cycle de formation, le titre « d'ingénieur diplômé » qui leur permet l'accès au grade d'ingénieur principal.

Art. 4. — Il est ajouté un chapitre VIII au décret susvisé n° 82-876 du 3 juin 1982.

Chapitre VIII Dispositions diverses

Art. 109. — Les moyennes à prendre en considération pour le passage d'une année à l'autre ou pour l'obtention des diplômes prévus aux articles 9, 25, 41, 57, 73, 89 et 103 du présent décret sont applicables dans l'ensemble des cycles de formation assurés par l'école de postes et des télécommunications de Tunis.

Art. 5. — Les ministres de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 22 février 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE I
Programme de la première année des ingénieurs diplômés

Matières	Coef.	Nbre heure	Nature de l'examen	Durée	Observations
Mathématique — Analyse — Distribution — Probabilités — Analyse numérique et statistique — Théorie des graphes et recherche opérationnelle — File d'attente — Fiabilité	(10)	(150)	Contrôle continu + examen	Annuelle	Matière de base
Traitement de signal — Signaux déterministes, systèmes linéaires — Contenus stationnaires — Signaux déterministes systèmes linéaires discrets	(5)	(80)	Contrôle continu + examen	Semestrielle	
Informatique — Algorithmes, structures de données et introduction au langage pascal. — Structure des ordinateurs — Microprocesseurs et langages assembleurs — Système d'exploitation — Présentation du système informatique de l'école — Langage et compilation	(11)	(170)	Contrôle continu + examen + travaux pratiques	Annuelle	Matière de base
Physique — Circuits électriques — Introduction à la physique des semi-conducteurs — Composants fondamentaux de l'électronique (1 ^{ère} partie) — Electromagnetisme — Composants fondamentaux de l'électronique (2 ^{ème} partie)	(9)	(150)	Contrôle continu + examen + travaux pratiques	Annuelle	
Electronique (EL) — Amplification — Amplificateurs opérationnels — Circuits logiques - microprocesseurs — Electronique des transmissions — Introduction à la conception des circuits intégrés	(9)	(160)	Contrôle continu + examen + travaux pratiques	Annuelle	Matière de base
Economie-Gestion (EG) — Organisation de l'entreprise — Comptabilité générale — Economie générale	(6)	(70)	Contrôle continu + examen	Semestrielle	
Langage (L) — Anglais	(5)	(140)	Contrôle continu + examen	Annuelle	Matière de base

ANNEXE II
Programme de la deuxième année des ingénieurs diplômés

Matières	Coef.	Nbre heure	Nature de l'examen	Durée	Observations
Traitement de signal — Signaux aléatoires et traitement linéaire des signaux aléatoires — Codage de l'information — Traitement du signal radar — Traitement de la parole — Traitement de l'image	(8)	(90)	Contrôle continu + examen	Annuelle	Matière de base
Informatique (I) — Des fichiers aux bases de données — Introduction à l'intelligence artificielle — Architecture des réseaux informatiques — Génie logiciel, méthode et concepts avancés	(9)	(120)	Contrôle continu + examen + travaux pratiques	Annuelle	Matière de base
Physique — Les hyper fréquences — Optiques et fibres optiques — Antennes	(5)	(70)	Contrôle continu + examen + travaux pratiques	Annuelle	Matière de base
Transmission (TR) — Numérisation — Estimation -détection — Transmission analogique — Transmission numérique — Transmission sur câble — Transmission par faisceaux hertziens — Transmission numérique (complément) Les systèmes de transmission numérique — Transmission sur fibres optiques — Télécommunication par satellite — Système de radio-télédiffusion	(21)	(320)	Contrôle continu + examen + travaux pratiques	Annuelle	Matière de base
Commutation (C) — Réseaux de télécommunications — Principe de la commutation — Langages spécialisés en commutation — Complément de commutation 1 (système AXE) — Complément de commutation 2 (système E 10 B)	(12)	(120)	Contrôle continu + examen + travaux pratiques	Annuelle	Matière de base
Réseaux (RE) — Réseaux télématiques — Modélisation et dimensionnement des systèmes — Réseaux numériques à intégration des services (RNIS)	(6)	(80)	Contrôle continu + examen + travaux pratiques	Semestrielle	Matière de base
Economie - Gestion (EG) — Economie internationale — Organisation administrative et législation des télécommunications	(4)	(60)	Contrôle continu + examen	Semestrielle	
Langue (L) — Anglais	(5)	(100)	Contrôle continu + examen	Semestrielle	
— Organisation et méthodes	(4)	(30)	Contrôle continu + examen	Semestrielle	
Projet — Projet de 2 ^e année	(4)	(90)	Etude et réalisation	Semestrielle	

avis et communications

PREMIER MINISTRE

COMMUNIQUE

Le Premier ministre communique :

Dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de réforme administrative tendant à simplifier les procédures et formalités administratives, à réduire les délais, à diminuer le nombre de documents exigés pour la constitution des dossiers et à rapprocher les prestations du citoyen, il a été décidé d'introduire les simplifications et les améliorations suivantes sur les prestations fournies par le ministère de l'économie nationale :

A) Dans le domaine du commerce extérieur :

1) Pour l'autorisation annuelle d'importation, il a été décidé de supprimer des dossiers les pièces suivantes :

- les deux copies de l'agrément API;
- la déclaration de l'affiliation CNSS;
- la fiche des immobilisations;
- la fiche des prix à l'importation;
- l'état de réalisation de l'autorisation d'importation de l'année écoulée;
- l'engagement de rapatriement;
- et la liste du matériel à importer qui ne sera plus exigée que pour les nouveaux industriels.

D'autre part, il a été décidé de fusionner la fiche production-ventes et la fiche consommation-achats en une seule fiche dans laquelle l'intéressé indiquera simplement l'évaluation de ses besoins.

Ainsi, les dossiers ne seront plus constitués que de 4 pièces seulement au lieu de 12 actuellement.

Enfin, le délai de traitement des dossiers et la réponse de l'administration seront ramenés de quinze jours à une semaine seulement.

2) Concernant les licences d'importation, il a été décidé d'une part de :

- supprimer des dossiers l'agrément pour l'importation de biens d'équipement;
- et de réduire le nombre d'exemplaires de la demande de titre de commerce extérieur et de change de cinq à deux seulement, et ce, aussi bien pour les licences que pour les autorisations et les cartes d'importation;

d'autre part, d'en réduire le délai d'octroi de 15 jours à une semaine seulement.

3) Quant aux demandes de modification de titres de commerce extérieur (annexe 8), elles ne seront plus exigées dans tous les cas où le changement de la position tarifaire dans la nomenclature générale des produits n'entraîne pas un changement de la désignation commerciale du produit.

Les opérateurs s'adresseront dorénavant directement aux services de la douane et n'auront plus à déposer d'annexe 8 ni à la direction générale du commerce ni à la direction générale de l'industrie, ni à la banque centrale de Tunisie.

4) En ce qui concerne la formalité de l'engagement de rapatriement à laquelle sont actuellement assujettis les exportateurs pour les opérations d'exportation effectuées sans autorisation préalable, et afin de permettre aux opérateurs d'intervenir

rapidement sur les marchés extérieurs, il a été décidé de supprimer cette formalité, faisant ainsi l'économie de la domiciliation préalable auprès des intermédiaires agréés.

Ainsi, les opérateurs n'auront plus désormais qu'à présenter à l'appui de la déclaration de sortie des marchandises une facture définitive de la vente, et ce directement à la douane.

La domiciliation appuyée des factures visées par la douane devant se faire au plus tard 8 jours après la date de sortie des marchandises. Un avis modificatif de l'avis de commerce extérieur et de change n° 10, dans ce sens a été déjà publié (V. JORT n° 45 du 23 juin 1987).

5) Pour ce qui est de la procédure d'exportation en contre remboursement, il a été décidé d'en relever le montant de 300 D à 1.800 D. dispensant ainsi un plus grand nombre d'exportateurs des formalités de change et de commerce extérieur.

6) Pour les demandes de protection de l'industrie locale de la concurrence étrangère, il a été décidé, afin de raccourcir les délais de réponse de l'administration, d'inviter désormais les industriels concernés à déposer leurs demandes directement auprès de la direction générale de l'industrie au lieu de la direction générale du commerce actuellement, économisant ainsi un délai d'environ une semaine.

B. — Prestations assurées par l'office de commerce :

7) En ce qui concerne la formalité d'inscription au registre matricule des exportateurs, il a été décidé de supprimer des dossiers les pièces suivantes :

- la copie de l'inscription au registre du commerce;
- la copie de la patente;
- et le reçu de paiement des droits (0D,500), l'inscription devient ainsi gratuitement définitive, le renouvellement annuel n'étant plus exigé. Pour s'inscrire les exportateurs auront juste à présenter l'attestation d'ouverture du code en douane et un imprimé de renseignement à remplir sur place.

8) Concernant la procédure d'agrément des stations de conditionnement, de transformation et d'emballage des produits alimentaires destinés à l'exportation, il a été décidé :

- de supprimer la demande manuscrite et la remplacer par un imprimé standard et simple à remplir;
- d'instituer un agrément unique et ce au moment de l'ouverture de la station ou de l'usine, à l'exclusion de toutes autres démarches et décisions intervenant préalablement aux opérations d'exportation;
- et d'instituer une commission unique des agréments au lieu de deux commissions actuelles;

9) En ce qui concerne la procédure de contrôle de la qualité des produits alimentaires transformés destinés à l'exportation, il a été procédé à :

- la déconcentration du contrôle au niveau des ports et aéroports de grand trafic;
- et sa décentralisation au niveau des régions suivantes : Sousse et Sfax pour tous les produits, Gabès et Médenine pour les produits de mer congelés et Kébili pour les dattes.

10) Pour l'octroi des certificats de contrôle de qualité, il a été décidé :

- de remplacer les cinq exemplaires du certificat actuellement en vigueur par quatre exemplaires d'un imprimé plus adapté;
- de dispenser les exportateurs de l'acquisition à titre onéreux des jeux de certificat auprès de l'OCT, qui seront désormais établis et délivrés gratuitement par les agents de contrôle;
- et de supprimer la taxe de contrôle (dite taxe d'inspection) à l'exportation, et ce à compter du 1er janvier 1988.

11) En ce qui concerne la label de qualité, il a été décidé de permettre aux exportateurs de remplacer l'apposition du label par une impression identique sur les emballages destinés à l'exportation, évitant ainsi les problèmes inhérents aux déplacements, à la rupture des stocks de vignettes et aux risques de décollage des labels et partant le refoulement des produits.

12) En ce qui concerne enfin la lettre de garantie OCT, il a été décidé de la généraliser à tous les importateurs qui en feraient la demande à l'OCT et de la délivrer automatiquement et gratuitement. Ce qui évitera aux importateurs le stationnement prolongé de leurs marchandises dans les ports et aéroports et les frais supplémentaires qui en découleraient.

C. — Prestations assurées par l'API :

13) Les attestations de déblocage de la 1ère et de la 2ème tranche de la subvention d'investissement ainsi que l'attestation de prorogation de la validité de l'agrément seront dorénavant délivrées par les directions régionales de l'API au lieu des services centraux actuellement.

En outre, et concernant l'attestation de déblocage de la 2ème tranche, les promoteurs ne seront plus tenus de présenter qu'un seul document standardisé qui remplacera les deux pièces actuellement exigées à savoir :

- la déclaration trimestrielle des salaires;
- l'attestation trimestrielle de solde;

14) Concernant l'attestation de déblocage de la prise en charge des dépenses pour travaux d'infrastructure, il a été décidé :

- de ne plus exiger la pièce justifiant la propriété du terrain;

— de déconcentrer l'examen de la demande et l'octroi de cette attestation au niveau des directions régionales de l'API au lieu des services centraux actuellement.

15) En ce qui concerne la décision de financement FOPRODI, il a été décidé :

— de remplacer la fiche individuelle et l'engagement par un imprimé standardisé, facile à remplir avec une seule signature légalisée au lieu de deux actuellement;

— de réduire le délai de traitement du dossier par l'API qui sera ramené de 30 jours actuellement à 15 jours seulement.

16) S'agissant de la décision d'octroi d'avantages fiscaux au profit des activités non manufacturières, il a été décidé d'en ramener le délai de délivrance de 8 semaines actuellement à 4 semaines seulement.

17) Pour le visa du décompte de la prise en charge de la 1ère semestrialité d'intérêts et du tableau d'amortissement des crédits bénéficiant de la bonification d'intérêts, il a été décidé de la supprimer purement et simplement. Ces deux documents ne transiteront donc plus par l'API.

18) Pour ce qui est du volet administratif de l'agrément, il a été décidé de ramener de 30 jours actuellement à 10 jours seulement les délais pour que les agréments des projets soient signés et remis aux promoteurs.

Outre ces simplifications, les démarches de création d'entreprise ont été simplifiées par :

19) La suppression de l'agrément préalable aux projets d'industries manufacturières non éligibles aux avantages et garanties de l'Etat et son remplacement par une simple déclaration auprès de l'API (conformément aux dispositions de la loi n° 87-51).

L'ensemble de ces simplifications traduit la volonté du gouvernement de mettre concrètement en œuvre la politique de réforme administrative visant à améliorer la qualité des prestations administratives et les rapports usagers-services publics.

MINISTRE DES FINANCES

AVIS DE CHANGE

Avis de change n° 12 du 4 mars 1988 du ministre des finances relatif à l'octroi par les intermédiaires agréés de caution en matière de commerce extérieur et de prestation de services à des non-résidents.

Le présent avis a pour objet d'étendre aux prestations de services à des non-résidents l'habilitation générale accordée aux intermédiaires agréés pour l'octroi de cautions en matière de commerce extérieur, d'autoriser les intermédiaires agréés à émettre d'autres cautions que celles de soumission ou de bonne fin et de supprimer la formalité de l'accord préalable de la banque centrale de Tunisie actuellement exigé pour l'exécution des transferts résultant de la mise en jeu des cautions.

Il abroge et remplace l'avis de change n° 133 du ministre des finances relatif à l'octroi par les intermédiaires agréés de cautions en matière de commerce extérieur.

I. — Dispositions générales :

Les intermédiaires agréés sont autorisés à octroyer aux prestations de services à l'étranger résidents et dans les conditions fixées ci-après, aux exportateurs résidents des cautions de soumission, de bonne fin, de restitution d'acompte, de retenue de garantie ou toute autre caution que ces exportateurs et prestataires de services peuvent être amenés à fournir conformément aux normes et usances du commerce international.

II. — Conditions d'octroi des cautions en matière de commerce extérieur :

Les cautions dont peuvent bénéficier les exportateurs résidents peuvent être librement délivrées par les intermédiaires agréés lorsque l'opération d'exportation porte sur des produits libres à l'exportation.

Pour les produits prohibés à l'exportation, les intermédiaires agréés ne sont autorisés à délivrer ces cautions qu'au vu d'un titre d'exportation dûment autorisé par le ministère de l'économie nationale et visé par la banque centrale de Tunisie.

III. — Réalisation de l'objet de la garantie :

Au cas où la garantie vient à jouer, les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer les sommes qui leur sont réclamées à ce titre.

Cette règle qui ne vise que la suppression de l'autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie au transfert, ne modifie en rien l'obligation incombant aux intermédiaires agréés de traiter la garantie conformément à ses termes.

Par ailleurs les intermédiaires agréés doivent faire parvenir à la banque centrale de Tunisie copie du dossier de chaque garantie réalisée dans les conditions prévues par le présent avis, avec toutes les pièces justificatives du transfert, dans un délai de 24 heures après la date de ce transfert.

BONS D'EQUIPEMENT

Il sera ouvert du 1er au 15 mars 1988 inclus une émission de bons d'équipement jusqu'à concurrence de 6.000.000 de dinars dans le cadre de la vingt quatrième tranche nouvelle de bons d'équipement à 10 ans et ce en vertu de l'article 16 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 et conformément à l'arrêté du ministre des finances du 28 janvier 1988 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de la dite tranche.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 janvier 1988

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	22.022.625,240
Avoirs en devises	331.850.051,909
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	140.554.988,998
Compte courant postal	4.999.354,765
Effets escomptés	739.541.480,856
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	16.605.594,769
Effets à l'encaissement	12.564.772,059
Intervention sur le marché monétaire	58.575.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	179.326.646,775
Immobilisations	17.796.902,025
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	264.512.101,467
Débiteurs divers	34.776.915,436
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	190.609.308,864
	2.061.318.397,154

passif

Billets et monnaies en circulation	724.276.685,018
Comptes courants des banques et des établissements financiers	1.852.046,145
Comptes du gouvernement	87.320.920,103
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	23.778.200,999
Autres engagements à vue et à terme	375.970.818,292
Déposants d'effets à l'encaissement	12.564.772,059
Comptes de coopération économique	143.433.355,762
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	264.512.101,467
Créditeurs divers	220.771,849
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	157.497.348,139
	2.061.318.397,154

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

ISMAIL KHELIL

Situation générale décadaire au 20 janvier 1988

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	22.022.625,240
Avoirs en devises	337.474.919,186
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	140.999.085,423
Compte courant postal	4.998.907,592
Effets escomptés	738.949.798,384
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	21.728.267,882
Effets à l'encaissement	9.755.810,489
Intervention sur le marché monétaire	43.500.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	179.326.646,775
Immobilisations	17.852.101,415
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	265.257.632,749
Débiteurs divers	30.657.602,542
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	190.991.369,663
	2.051.097.421,331

passif

Billets et monnaies en circulation	704.064.078,860
Comptes courants des banques et des établissements financiers	9.590.472,583
Comptes du gouvernement	97.640.867,894
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	23.778.200,999
Autres engagements à vue et à terme	364.882.033,626
Déposants d'effets à l'encaissement	9.755.810,489
Comptes de coopération économique	143.877.452,187
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	265.257.632,749
Créditeurs divers	63.398,900
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	162.296.095,723
	2.051.097.421,331

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,
ISMAIL KHELIL

Situation générale décadaire au 31 janvier 1988

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	22.022.625,240
Avoirs en devises	319.370.367,374
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	140.780.492,899
Compte courant postal	4.998.919,205
Effets escomptés	735.267.874,543
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	28.572.224,362
Effets à l'encaissement	11.765.702,649
Intervention sur le marché monétaire	57.180.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	179.326.646,775
Immobilisations	18.036.945,104
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	264.868.373,742
Débiteurs divers	27.732.680,704
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	191.692.832,123
	2.049.198.338,711

passif

Billets et monnaies en circulation	722.486.900,642
Comptes courants des banques et des établissements financiers	5.213.205,317
Comptes du gouvernement	98.189.128,529
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	23.778.200,999
Autres engagements à vue et à terme	371.605.494,752
Déposants d'effets à l'encaissement	11.765.702,649
Comptes de coopération économique	143.658.859,663
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	264.868.373,742
Créditeurs divers	66.069,589
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	137.675.025,508
	2.049.198.338,711

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,
ISMAIL KHELIL

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.